~~274 KK. A~~

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
Special Collections
Spec. Mss. Coll. - Mexico

1772

no. 627

Barrientos, Manuel (Vicar General and acting Archbishop)
A.l.s. and Ms. D. S. 14 pp. sm. fol. 1772.
Dispensation of double 4th degree of consanguinity for marriage of two creoles. They had been married a year before they discovered they were third cousins by two lines.

274KKA

N.º 133.

Año de 1772.

274·K·K·A·

Dispensa de 4.º grado de Consanguinidad doble concedida á D.n Fran.co Navarro y D. Joseph Jimenez, vecinos de Sultepec.

§. 6.

Gov.or Juez Prov.or y Vicario Gen.l

El Lugar Then.te de Cura del Pl. de Zul=
tepec Dice: que llevando poco mas de un año
de casados D. Fran.co Navarro con D.a Iphá.
Ximenes nativos de dho. Real, compareció en
este Juzgado Ces.co una persona denunciando
de los susodhos, y declarando estar impedidos
para el uso de su Matrim.o con parentesco en
quarto grado de consanguinidad; y siendo re=
queridos por mi los dhos. consortes, que ya esta=
ban separados, por disgustos, q.e entre si avian
ya tenido, me representò la esposa la duda, q.e
padecia sobre el mismo parentesco: en cuia
virtud mandè se procediera â la averiguacion
en forma, como de facto se practicò â continua=
cion del escripto, que presentò el marido, y
declarando los testigos el referido parentes=
co, que sacaron en quarto grado y igual, de

aqui passaron, y tocando los troncos
de los precentes consortes, por amb
rectas, se dió á luz, estar tambien
dos con otro parentesco en el mism
grado nacido de la otra linea; p
teniendo ya prole los expressados
habida del Matrim.º que ambos co
fee contrahexon, y deseando, con m
luntad amorosa seguir en su m
nio, para quietud de sus almas,
mui confiados á la bien conocida
dad de V.S. pidiendo su remed
digne su Piedad de concederles la
que para su habilitacion necesi
dho. bien consiguen, V.S. se ser
ordenarme el methodo de reuni
estar mui consabido dho. parem
te Real: todo lo q.e pone el cons
te la alta comprehencion de V.S.
segun sea complacible á su Sup
do, q.e será como Sp.re lo mexor.
Mayo 31 de 772.

B. Reymun
Bald

Zultepec ——— Año ——— de 1772.

Autos sobre los ympedimentos de parentesco de Dn. Fransisco Navarro y Da. Josepha Ximenes Como dentro se expresa.

[illegible] acassa de su Madre, propriamte. por niñerias, y estando, como ante Vmd. extra Judicialmente consta del careo, a venida, compersonalmente melo tiene dicho en varias ocaciones, y prometido à Juntarnos, paraque en adelante sigamos vida Maridable; sô la condicion deque se deslinde, y aclare el Parentesco quese hâ enunciado por la persona que assi lo hizo, y saliendo cierto, respecto àque ambos contrahimos enbuena fê, y sin ninguna malicia y tener yâ prole, se hade servir la Justificada Rectitud y Charitativo Zelo de Vmd., de ympetrar la dispensa para la Revalidacion de nrô Matrim.o pues estamos en ello: y denò resultar dho ympedimto. mandar traer ala niña à este su Juzgado, y entregarmela como mi Esposa que es, bajo la protesta, deque si enlo futuro le diere motivo alguno de yndispocission, nò quiero ser oydo, ni atendido, y si con toda severidad Castigado

Presentan. En el Real y Minas de Zultepec à veinte y siete de Mayo de mil setes.tos setenta y dos años, ante el B.r D.n Raimundo Antonio Baldivia Lugar Then.te de Cura Juez Eclesiastico deste Partido por ausiencia, y enfermedad del Proprietario D.n Joseph Christoval de Avendaño y Barrientos, se presentò este escrito =

D.n Fran.co

D. Francisco Navarro Vezino de este R.l Casado con D.a Josepha Ximenes, paresco ante Vm.e en la mejor forma que aya lugar en dr.o, y al mio combenga; y digo: que desde el dia tres de este mes; se saliò dha mi Esposa de mi lado, y se fuè a casa de su Madre, propriam.te por niñerias, y estando, como ante Vm.e extra Judicialmente consta del careo, a venida, compersonalmente me lo tiene dicho en varias ocaciones, y prometido à Juntarnos, paraque en adelante sigamos vida Maridable; sô la condicion deque se deslinde, y aclare el Parentesco que se hâ enunciado por la persona que assi lo hizo, y saliendo cierto, respecto à que ambos contrahimos en buena fê, y sin ninguna malicia y tener yâ prole, se ha de servir la Justificada Rectitud y Charitativo Zelo de Vm.e, de ympetrar la dispensa para la Revalidacion de nr.o Matrim.o pues estamos en ello: y de nò resultar dho ympedim.to mandar traer a la niña à este su Juzgado, y entregarmela como mi Esposa que es, bajo la protesta, deque si en lo futuro le diere motivo alguno de yndispocission, nò quiero ser oydo, ni atendido, y si con toda severidad castigado =

t

...enta.n En el Real y Minas de Zultepec à veinte y siete de Mayo de mil setes.tos setenta y dos años, ante el B.r D.n Raimundo Antonio Baldivia Lugar Then.te de Cura Juez Eclesiastico deste Partido por ausiencia, y enfermedad del Proprietario D.n Joseph Christoval de Avendaño y Barrientos, se presentò este escrito =

D.n Fran.co

D. Francisco Navarro Vezino de este R.l Casado con D.a Josepha Ximenes, paresco ante V.m.e en la mejor forma que aya lugar en dr.o, y al mio combenga; y digo: que desde el dia tres de este mes; se saliò dha mi Esposa de mi lado, y se fuè a casa de su Madre, propriam.te por niñerias, y estando, como ante V.m.e extra Judicialmente consta del careo, a venida, compersonalmente me lo tiene dicho en varias ocaciones, y prometido à Juntarnos, paraque en adelante sigamos vida Maridable; sô la condicion deque se deslinde, y aclare el Parentesco que se hâ enunciado por la persona que assi lo hizo, y saliendo cierto, respecto à que ambos contrahimos en buena fê, y sin ninguna malicia y tener yâ prole, se ha de servir la Justificada Rectitud y Charitativo Zelo de V.m.e, de ympetrar la dispensa para la Revalidacion de nr.o Matrim.o pues estamos en ello; y de no resultar dho ympedim.to mandar traer a la niña à este su Juzgado, y entregarmela como mi Esposa que es, bajo la protesta, deque si en lo futuro le diere motivo alguno de yndisposicion, no quiero ser oydo, ni atendido, y si con toda severidad castigado

por ser mi animo con la ayuda de Dios, darle
todo lo que estuviere de mi parte = por tanto
a Nm. suplico se sirva de hazer como llevo pedido que
ticia, Juro en forma no ser de malicia y lo n

Fran.co Navarro

auto Y visto por dicho Señor lo hubo por presentado
dò que se pase à la averiguacion del impedim
se dise hauer en el Matrimonio destas partes, y
se dè Cuenta; y asi lo proveyò, y firmò.

B. Raimundo Ant.o
Baldivia

Antte mi

Salvador dla P
Notar. Ru

1 g.o
D.n Joseph Nava-
rro esp.l solte-
ro de edad
66 a. q. l. t. f.

En dicho Real a veinte y nuebe dias del Mes
de mil setesientos setenta y dos años para
macion que està mandada resevir se hi
reser en este Jusgado à D.n Joseph Navarr
oriundo y vezino deste Real soltero hijo
de D.n Diego Navarro y de D.a Clara de
Defuntos; à quien doy fee conosco y del
sivio Juram.to que hizo por Dios nuestro
la señal dela Santa Cruz en forma y
à Dr.o; socuio cargo prometio desir ver
guntado al tenor del escrito conform
pedim.to = Dixo: que es sierto hallarse
co Navarro casado con D.a Josepha Nim
dido con la susodicha en quarto grado
por consanguinidad en esta forma: D.

Velasques casado con Dª. Clara de Vivero huvieron
por hijas legitimas de legitimo Matrimonio á
á Dª. Juana de Velasques y Dª. Antonia de Velasque
es, y esta tubo por hija natural á Dª. Josepha de
Velasques que casada con Dn. Joseph Navarro tubo
por hijo legitimo á Dn. Joachin Navarro que casa
do con Dª. Josepha de Mindiola fueron legitimos
Padres de Dn. Francisco Navarro, que es el impe=
dido. Dª. Juana de Velasques hermana legitima
de la susodicha Dª. Antonia, casada con Dn. Nico=
las Ortiz tuvieron por hijo legitimo de legitimo
Matrimonio á Dn. Manuel Ortiz que casado
con Dª. Thomasa de Salinas tuvieron por hija
legitima á Dª. Maria Antonia Ortiz, y esta casa=
da con Dn. Manuel Ximenez fueron Padres le=
gitimos dela impedida Dª. Josepha Ximenez
casada oy con Dn. Francisco Navarro, y salen
impedidos en quarto grado y igual por consan=
guinidad, y lo confirma el arbolillo siguiente

Dn. Luis Velasques Cdo. con
Dª. Clara de Vivero.

1. Dª. Juana Velasques Cda. con Dn. Nicolas Ortiz.
2. Dª. Antonia Velasques Cda. con tubo por hija Natural la
Dª. Josepha Velasques Cda. con Dn. Joseph Navarro
3. Dn. Joachin Navarro Cdo. con Dª. Josepha Mindiola

Dn. Manuel Ortiz Cdo. con Dª. thomasa Salinas.
Dª. Maria Antª. Ortiz Cda. con Dn. Manuel Ximenez.
Dª. Ipha Ximenez Cda. con Dn. Franco. Navarro.
Dª. Fran.co Navarro Cdo. con Dª. Ipha Ximenez.

Salen claramente segun la demostracion impedi=
dos. los susodichos en quarto grado y igual por con=

sanguinidad. Que tambien se hallan con otro
tesco enel mismo grado y qual; desta Manera
Fransisco Gonsales Rodrigues casado con Dª.
Gomes tubieron por hijas legitimas delegi
matrimonio á Dª. Antonia Rodrigues y á
del mismo nombre laque casada con D
Navarro Bargas, tuvieron por hijo legiti
Dn. Joseph Navarro que casado con Dª.
Velasques tuvieron por hijo legitimo á D
chin Navarro que casado con Dª. Josepha
diola son legitimos Padres del impe
Dn. Fransisco Navarro. Dª. Antonia Rod
hermana legitima dela susodicha del
nombre fue casada con Dn. Manuel de
nas y huvieron por hija legitima á Dª.
sa Salinas que casada con Dn. Manuel
tuvieron por hija legitima á Dª. Maria
Ortis y esta casada con Dn. Manuel Ximen
ron legitimos Padres dela impedida
pha Ximenes, confirmandolo con la den
cion siguiente

Dn. Fran.co Gonz.s Rodrigues C.do con
Dª. Ana Gomez.

Dª. Ant.a Gonz.s Rodrig.s C.do con
Dn. Man.l Salinas.

Dª. Thomasa Salinas C.da con
Dn. Manuel Ortiz.

Dª. Maria Ant.a Ortiz C.da con
Dn. Manuel Ximenez

Dª. Ypha Ximenez C.da con
Dn. Fran.co Navarro.

1. Dª. Ant.a Gonz.s Rodrig
Dn. Jph Navarro Ba

2 Dn. Jph Navarro Barg
Dª. Ypha Velasquez

3 Dn. Joachin Navarro
Dª. Ypha Mindiola

4. Dn. Fran.co Navarro
Dª. Ypha Ximenez

Juramento que fecho tiene enelque se afirmó, y rati-
ficó, declaró tocarle las generales por ambos, y tener
sesenta y seis años de edad, y lo firmó con el señor Juez
de todo doy fee.

B. Raimundo Ant.º Baldivia

Joseph Navarro

Ante mi

Salvador dela Portilla
Notar.º Recep.r

Rt.º
Fran.co
Ximenes esp.l
do de edad
t. g. l. t. f.

Yncontinenti para la ynformacion que se esta resiviendo
comparecio por testigo D.n Fransisco Ximenes español
oriundo y vezino deste Real, casado con D.a Andrea de
Carabajal, â quien doy fee conosco del que se resivio
Juramento que hizo por Dios nuestro señor y la señal
dela Santa Cruz en forma y conforme â Dro.; so cuio
cargo prometio desir verdad, y preguntado al tenor de
el escrito conforme al impedimento = Dixo: que es
sierto hallarse D.n Fransisco Navarro casado con Doña
Josepha Ximenes impedido con la susodicha en quar-
to grado ygual por consanguinidad en esta forma
D.n Luis de Velasques casado con Doña Clara de Viver
huvieron por hijos legitimos de legitimo Matrimonio
â Doña Juana Velasques, y â D.a Antonia de Velasques
y esta tubo por hija natural â D.a Josepha de Velasq-
es, que casada con D.n Joseph. Navarro tuvieron por
hijo legitimo â D.n Joachin Navarro, que casado c
Doña Josepha de Mindiola fueron Padres legitimos
de D.n Fran.co Navarro, que es el impedido. Doña Ju-
ana de Velasques hermana legitima dela susodicha
Doña Antonia casada con D.n Nicolas Ortis tuvie
por hijo legitimo de legitimo Matrimonio â D.n Ma
el Ortis, que casado con D.a Thomasa Salinas tu
eron por hija legitima â D.a Maria Antonia O

y esta casada con Dn. Manuel Ximenes fueron
dres legitimos dela impedida Da. Josepha Xi
casada oy con Dn. Fransisco Navarro, y salen
didos en quarto grado, y gual por consangu
y pasando à la demostracion dixo: estar segun
la entiende. Que tambien se hallan con otro
tesco en el mismo grado y gual; desta Manera
Fransisco Gonsales Rodrigues casado con Da. Ant
mes tuvieron por hijas legitimas de legitim
tremonio à Da. Antonia Rodrigues, y a otra d
mo nombre, la que casada con Dn. Joseph Na
Bargas tuvieron por hijo legitimo à Dn. Jos
Navarro, que casado con Da. Josepha Velasquez
eron por hijo legitimo à Dn. Joachin Navar
casado con Da. Josepha de Mindiola son leg
Padres del impedido Dn. Fransisco Navarro
Antonia Rodrigues hermana legitima dela
dicha del mismo nombre fue casada con Dn.
nuel Salinas, y huvieron por hija legitima
Thomasa Salinas, que casada con Dn. Manuel
tuvieron por hija legitima à Da. Maria Ant
Ortis, y esta casada con Dn. Manuel Ximenes
ron Padres legitimos de la impedida Da. J
Ximenes, y lo confirmò con el arbolillo, disie
estar segun y como se be: que esto es lo que sa
la verdad so cargo del Juramento fho; en que
afirmò, y ratificò, declarò tocarle las generales, te
sesenta y quatro a. de edad, y lo firmò con el Sen
Jues, de todo doy fee:

B. Raimundo Antº
Baldivia

Ante mi Fran.co Ximen
Salvador de la Portilla
Notar. Recip.

auto de

En el R

mision y Minas de Zultepec â treinta dias del expresado mes y Año, dicho Lugar Theniente haviendo visto estas Diligencias y los impedimentos de parentesco de consanguinidad en quarto grado y qual de Dn. Fransisco Navarro casado con Da. Josepha Ximenes, mandò se remitan al Señor Governador Juez Probisor y Vicario General deste Arsobispado; para que de su Benignidad impetren la Dispensa à que aspiran; notificando â los susodichos se separen sin tratarse ni comunicarse en manera alguna, y asi lo acordò, y firmò.

B. Raimundo Antº Baldivia

Ante mi

Salvador de la Portilla
Notarº Recpr

ificaon Josepha S. En dicho dia yo el Notario en conformidad de lo mandado estando presente Da. Josepha Ximenes en su persona que doy fee conosco le notifique el auto de arriba por lo que le toca, y entendida = Dixo lo oye y obedece, y esto respondio, doy fee.

Salvador de la Portilla
Notarº Recpr

a â Dn. Co. Navar Incontinenti yo el Notario, estando estando presente Dn. Fran.co Navarro en su persona que doy fee conosco le notifique el auto de arriba por lo que le pertenece, y entendido = Dixo: lo oye, y obedese, y esto respondio doy fee.

Salvador de la Portilla
Notarº Recpr

o y Junio 16 de 1772.

Vistas las diligencias antezedentes, de que resulta prova

do envastante forma el impedimento de quarto g
de Consanguinidad doble, con que nulamente contr
Matrimonio D.n Fran.co Navarro, y d.a Josepha Ni
naturales del Pueblo de Sultepec, y que dicho imped
tiene por publico, assi por asegurarnos de esta circ
cia, el informe que acompaña, del B.er d.n Raimun
tonio Valdivia theniente de Cura del citado Part
por hauerse procedido judicialm.te à la averiguacion
diendo à la buena fè y probable ignorancia, con q
brò dicho Matrimonio; à el tiempo que han Corr
Casados lexitimam.te los expresados d.n Fran.co y d.a
à la inocencia de la prole con que se hallan, y u
à evitar qualquiera escandalo, ò nota grave qu
ra seguirse de la disolucion de este Matrimoni
virtud de las facultades concedidas por n.ro SS.mo
el S.or Clemente decimo quarto, con fecha de veinte y
Marzo del año pasado de mil setecientos y setenta,
Nos residen, y nos son Cometidas por el Ex.mo è Ill.
D.n Fran.co Antonio Lorenzana, Arzobispo de Mexic
de la S.ta Ygl.a de Toledo Primada de las Españas
ller maior de Castilla del Consejo de su Mag.d &.a Di
mos unicamente en el fuero externo con los refer
juges impedidos, el parentesco de quarto grado de Con
nidad doble, para que sin embargo de èl, no estand
dos con otro impedimento Canonico, puedan celebr
Matrimonio, renovando su mutuo Consentim

Con asistencia de su proprio Parroco, y Tgõs, y observa
das las solemnidades prescriptas por el Concilio de Trent
à excepcion de la publicacion de Proclamas, en que por las
mismas Causas arriva expresadas igualmente dispen
samos, con tal que esta dilig.a se huviese practicado antes de
la primera Contraccion, ò en Caso de haverse omitido fue
se por dispensa, que de ella huviese impartido el ordinario
sin intervencion de dolo, fraude, ù otro motibo reprovado,
por parte de algunos de los Contrahientes para su devi
da impetracion, pues en tal Caso (sobre cuia Certidumbre
encargamos gravemente la Conciencia al Parroco) es nrã
voluntad que las presentes letras sean nulas de ningun
valor y efecto; Y assimismo para que previa dicha reno
vacion en la forma propuesta, puedan los citados D.n Fran.co
y D.a Josepha continuar y permanezer en su Matrimonio
usando licita y libremente de èl, y la prole que hay y
en adelante resultare, sea legitima como por tal lo pro
nunciamos, y declaramos en el mismo fuero; por todo lo
qual les imponemos la penitencia espiritual saludable
de que ante todas Cosas, Confiesen y Comulguen, repitiendo
despues esta sta diligencia por el termino de quatro me
ses una vez en Cada uno, y en el dia que les pareciere re
zando en todos los sabados de este mismo tiempo una
parte del SSmo Rosario, previniendo por ultimo co

mo prevenimos à el Parroco, cuide y cele q
assi lo cumplan, y que no obstante la buena
posicion, y mutua voluntad, que han manifes
los sobredichos D.n Fran.co y D.a Josepha en quanto d
mirse, proceda con la prudencia necesaria y Con
à precaver qualesq.a mala resulta, ó inconveniente
gurandose antes de su espontanea reunion, y abs
doles ad Cautelam dentro dela confesion ó fuera de
de qualesq.a reato de incesto, Excomunion ó Censur
impuesta à jure vel ab homine, en que se hal
incursos pues para todo lo referido, le damos nra
cultad; y à fin de que puntualm.te se Cumpla y e
cute, mandamos se libre Testimonio autoriz
en forma de este Decreto. El S.or D.or D.n Manuel B
rrientos Dignidad de Chantre de esta S.ta Ig.a M
trop.na Govern.or Prov.or y Vic.o gral de este Arzob
assi lo decretò mandó y firmò.

M. f. D. Barrientos

Por mandado del S.or Gov.or

Luis de Molina y Leon

Not.o Oficial mayor de Gov.no

Se Sacò el Testim.o como se previene